

1. 개정 이유

- 상위법령(「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」) 제명 개정에 따라 훈령 내 해당 제명 변경사항을 반영
- 소위원회 위원수를 정수에서 범위로 변경하여 연구 특성별로 적정한 수의 위원을 위촉하게 하고 자격 요건을 추가하여 위원 선정의 책임성을 제고
- 연구결과 평가위원 정족수를 늘려 연구결과에 대한 평가의 객관성과 공정성을 담보하고 실질적인 평가를 통해 결과보고서의 질적 향상을 도모

2. 주요내용

가. 상위법령 제명 개정을 규정에 반영(안 제1조, 별지 제1호 서식 등)

- 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」의 제명이 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」으로 개정됨에 따라 이를 반영

나. 정책연구심의소위원회 위원수를 정수에서 범위로 변경 (안 제4조)

- 소위원회 위원장을 포함 8인에서 4인~10인으로 변경하고 위원의 자격 요건을 추가하여 위원 선정의 책임성 제고

다. 연구진행상황 점검 의무화(안 제8조)

- 특별한 사정이 없는 한 과제담당관의 연구 중간 점검 의무화

라. 정책연구 결과 평가위원 정족수 확대(안 제10조)

- 외부평가위원 1인 이상을 포함한 3인 이상으로 평가위원 구성 확대

3. 참고사항

가. 관계법령: 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」(대통령령 제33575호, '23. 6. 27., 일부개정)

나. 예산조치: 별도조치 필요 없음

다. 협 의: 실·국·본부 의견조회

라. 기 타: 신·구조문대비표, 별첨

[붙임]

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 및 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」에서 위임된 사항 및 법무행정에 필요한 각종 정책연구사업을 추진하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① (생략) ② (생략) 1. (생략) <신설> 2. 기술·전산·임상연구, 그 밖의 단순 반복적인 설문조사 제4조(소위원회) ① (생략) ② 소위원회 위원장은 실·국·본부의 국장급 이상 공무원으로 하고, 위원은 기획재정담당관, 운영지원과장, 당해 과제수행 부서의 장과 성별을 고려하여 법무부장관이 위촉하는 외부위원 5	제1조(목적) 이 규정은 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 및 같은 규정 시행규칙에 따라 법무행정에 필요한 각종 정책연구사업을 추진하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업 3. 「학술진흥 및 학자금 대출 신용보증 등에 관한 법률」 제6조에 따른 학술연구 4. 「국민건강증진법」 제19조에 따른 건강증진연구사업관련 조사·연구 5. 기술·전산·임상연구, 그 밖의 단순 반복적인 설문조사 제4조(소위원회) ① (현행과 같음) ② -----, 위원은 과장급 공무원 중에서 위원장이 지정하는 공무원과 법무부 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부 전문가 중에서 위원

인으로 구성한다.

<신 설>

③ 법무연수원은 제2항에 준하여 자체 실정에 맞게 소위원회를 구성하되 위원장 1명을 포함하여 6명 이상의 위원으로 구성한다. 단, 이중 4명은 성별을 고려하여 법무연수원장이 위촉하는 외부위원으로 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제5조(연구과제의 선정 등) ① 정책연구를 하려는 부서의 장(이하 "과제담당관"이라 한다)은 제2조제1항제1호의 기획조정실에 포괄적으로 편성된 연구개발비로 정책연구를 하려고 할 때에는 별지 제2호서식에 따른 정책연구과제 심의 신청서와 별지 제3호서식에 따른 차별성 검토보고서를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다. 다만, 선정하려는 연구과제와 유사하거나 중복되는 연구과제에 관한 다른 정책연구가 없는 경우에는 별지 제3호서식은 제출하지 아니할 수 있다.

장이 위촉한다.

③ 소위원회는 위원장 1명을 포함하여 4인 이상 10인 이내의 위원으로 성별을 고려하여 구성하되 제2항에 따라 위촉하는 외부위원의 수가 전체 위원수의 과반수가 되도록 구성하여야 한다.

④ 법무연수원은 제3항에 준하여 자체 실정에 맞게 소위원회를 구성하되 위원장 1명을 포함하여 4명 이상의 위원으로 구성한다. 단, 이중 3명은 성별을 고려하여 법무연수원장이 위촉하는 외부위원으로 한다.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제5조(연구과제의 선정 등) ① 정책연구를 하려는 부서의 장(이하 "과제담당관"이라 한다)은 제2조제1항제1호의 기획조정실에 포괄적으로 편성된 연구개발비로 정책연구를 하려고 할 때에는 별지 제2호서식에 따른 정책연구과제 심의 신청서와 별지 제5호서식에 따른 차별성 검토보고서를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다. (위원회 보고 및 제출 등의 방법은 정책연구관리 시스템에 등록으로 같음한다. 이하 같다) 다만, 선정하려는 연구과제와 유사하거나 중복되는 연구과제에 관한 다른 정책연구가 없는 경우에는 별지 제5호서식은 제출하지 아니할 수 있다.

② 과제담당관은 제2조제1항제2호 및 제3호에 따라 편성된 연구개발비로 정책연구를 하려고 할 때에는 위원회 심의를 거치지 아니하나, 별지 제3호서식에 따른 차별성 검토보고서 및 별지 제4호의2서식에 따른 정책연구과제 선정 결과보고서를 위원회에 제출하여야 한다. 다만, 선정하려는 연구과제와 유사하거나 중복되는 연구과제에 관한 다른 정책연구가 없는 경우에는 별지 제3호서식은 제출하지 아니할 수 있다.

③ ~ ④ (생략)

제6조(연구자의 선정) ① 과제담당관은 별지 제4호서식에 따른 -----

<신 설>

② (생략)

③ 과제담당관은 정책연구의 위조, 변조, 표절, 부당한 논문저자 표시 행위 등 부정행위를 사전에 방지하기 위하여 연구자로 하여금 별지 제5호서식에 따른 정책연구 윤리 준수 서약서를 제

② 과제담당관은 제2조제1항제2호 및 제3호에 따라 편성된 연구개발비로 정책연구를 하려고 할 때에는 위원회 심의를 거치지 아니하나, 별지 제4호서식에 따른 과제 선정 결과보고서와 별지 제5호서식에 따른 차별성 검토보고서를 위원회에 제출하여야 한다. 다만, 선정하려는 연구과제와 유사하거나 중복되는 연구과제에 관한 다른 정책연구가 없는 경우에는 별지 제5호서식은 제출하지 아니할 수 있다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

제6조(연구자의 선정) ① 과제담당관은 별지 제6호서식에 따른 -----

② 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따른 수의계약으로 정책연구용역을 추진하는 경우에는 계약 체결 전에 연구자 선정에 관하여 소위원회의 심의를 거친 후 별지 제7호서식의 연구자 선정 심의·의결서를 위원회에 제출하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 과제담당관은 정책연구의 위조, 변조, 표절, 부당한 논문저자 표시 행위 등 부정행위를 사전에 방지하기 위하여 연구자로 하여금 별지 제8호서식에 따른 정책연구 윤리 준수 서약서를 제

출받아야 한다.

제6조의2(계약) (생략)

제7조(정책연구의 수행) ① 과제담당관은 연구자에게 별지 제5호의2서식에 따른 정책연구 윤리 자가점검표와 정책연구 윤리 점검기준을 제공하여야 하며, 연구자로 하여금 이를 고려하여 연구를 수행하도록 한다.

② ~ ③ (생략)

<신설>

<신설>

제8조(정책연구결과의 평가) ① <신설>

출받아야 한다.

제6조의2(계약) (현행과 같음)

제7조(정책연구의 수행) ① 과제담당관은 연구자에게 별지 제8호의2서식에 따른 정책연구 윤리 자가점검표와 정책연구 윤리 점검기준을 제공하여야 하며, 연구자로 하여금 이를 고려하여 연구를 수행하도록 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

제8조(연구진행상황의 점검) ① 과제담당관은 정책연구 계약서에서 정한 연구기간 동안 별지 제9호 서식의 연구진행상황 점검결과서에 따라 1회 이상 연구진행상황을 중간점검하고 연구자와 향후 연구일정 협의 등 점검을 철저히 하여야 한다. 다만, 자문형 연구 또는 연구기간이 2월 이하인 정책연구의 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제9조(연구 결과 검수) ① 과제담당관은 정책연구 결과보고서의 검수관을 지정하여 연구자로부터 별지 제10호 서식의 정책연구 결과보고서 검수조서(이하 "검수조서"라 한다)를 제출받아 정책연구 결과보고서를 검수하도록 한다.

② 제1항의 검수관은 당해 과제 수행부서의 검사·서기관 또는 사무관 중에 지정한다.

제10조(연구결과의 평가) ① 연구자는

① 과제담당관은 정책연구가 종료된 후 1개월 이내에 정책연구결과를 평가하고 별지 제6호서식에 따른 정책연구평가결과서를 소위원회에 제출하여 심의 받아야 한다.

② 제1항에 따른 정책연구결과 평가는 과제담당관과 과제담당관이 지정한 외부 전문가 1명(이하 "평가위원"이라 한다)이 공동으로 평가하는 방법이거나 외부 전문가가 참석하는 정책연구완료 보고회를 개최하여 평가하는 방법으로 하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

정책연구 결과를 과제완료 20일 이전에 과제담당관에게 보고하고, 과제담당관은 미흡한 부분이 있을 경우에는 연구자에게 보완을 요구할 수 있으며, 연구자는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

<삭 제>

② 연구자의 연구가 종결되면 과제담당관은 외부평가위원 1인 이상을 포함한 3인 이상의 평가위원을 구성하여 정책연구 결과에 대하여 별지 11호 및 별지 제12호 서식의 정책연구 결과평가서에 따라 평가를 실시한다. 단, 정책연구 결과가 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 따른 비공개 대상 정보에 해당하는 경우 외부평가위원을 제외할 수 있다.

③ 과제담당관은 평가완료 후에 최종연구보고서를 인수하면 정책연구 결과평가서, 검수조서 및 최종연구보고서(파일 포함)를 소위원회에 제출하여야 한다.

④ 소위원장은 필요한 경우 정책연구결과 및 결과평가서에 대하여 심의하여 과제담당관에게 검토의견을 제시하

<신 설>

③ 과제담당관 및 평가위원은 다음 각 호의 사항을 고려하여 정책연구결과를 평가한다.

1. 정책연구 목적과의 부합성
2. 정책연구 추진 방법의 적절성
3. 정책연구 내용의 충실성
4. 정책연구 결과의 활용 가능성
5. 연구윤리 점검 결과
6. 정책연구 비공개 시 사유의 적정성
7. 그 밖에 평가위원 및 과제담당관이 필요하다고 인정하는 사항

제9조(정책연구결과의 활용) 과제담당관은 정책연구 종료일로부터 6개월 이내에 별지 제7호서식에 따른 정책연구 활용 결과보고서를 소위원회에 제출하여 심의 받아야 한다.

제10조(심의·의결서) (생략)

제11조(정책연구의 공개) (생략)

거나 필요한 조치를 취하게 할 수 있다.

⑤ 과제담당관은 최종보고서의 평가점수가 기준(평균60점)에 미달 할 경우 연구기관에 보고서의 보완·수정을 요구하고 재평가를 하여야 하며, 이로 인하여 계약기간이 초과하여 제출한 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조에 의한 지체상금이 부과되는 조치를 하여야 한다.

<삭 제>

제11조(정책연구결과의 활용) 과제담당관은 정책연구 종료일로부터 6개월 이내에 별지 제14호서식에 따른 정책연구 활용 결과보고서를 소위원회에 제출하여 심의 받아야 한다.

<삭 제>

제13조(정책연구의 공개) (현행과 같음)

제12조(정책연구의 성과점검 등) ① (생략) ② 과제담당관은 제1항의 정책연구 성과점검에 대비하여 별지 제9호서식에 따라 매 반기 후 1주일 내에 소관 정책연구 추진상황을 위원장에게 보고하여야 한다. ③ 위원장은 제1항 및 제2항에 따른 부서별 정책연구 성과점검 결과가 다음 연도 정책연구 수행 시 반영되도록 조치하여야 한다. 제12조의2(연구부정행위 점검) (생략) 제13조(법령 등의 적용) 정책연구의 선정 ----- 대하여는 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」----- ----- 제14조(수당 및 여비) 제3조제2항 및 제4조제2항에 따른 외부위원이 회의에 참석 또는 심의한 경우, 제8조제2항에 따른 평가위원이 정책연구결과를 평가한 경우에는 예산의 범위 내에서 수당과 여비 등을 지급할 수 있다.	제14조(정책연구의 성과점검 등) ① (현행과 같음) <삭 제> ③ 위원장은 제1항에 따른 정책연구 성과점검 결과가 다음 연도 정책연구 수행 시 반영되도록 조치하여야 한다. 제15조(연구부정행위 점검) (현행과 같음) 제16조(법령 등의 적용) 정책연구의 선정 ----- 대하여는 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」----- ----- 제17조(수당 및 여비) 제3조제2항 및 제4조제2항에 따른 외부위원이 회의에 참석 또는 심의한 경우, 제10조제2항에 따른 외부평가위원이 정책연구결과를 평가한 경우에는 예산의 범위 내에서 수당과 여비 등을 지급할 수 있다.
---	--